

청렴·공정계약 특수조건

제1조(목적) 이 청렴·공정계약 특수조건은 계약상대자가 당해 계약과 관련하여 청렴서약에 위반한 경우와 그에 대한 제재조치 및 계약담당공무원의 공정계약에 관하여 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴서약 준수 의무) 계약상대자는 계약체결 및 이행을 함에 있어서 금품·향응(부정한 취업 제공 포함) 제공 금지, 특정정보 제공요구 금지 등에 관한 청렴서약사항을 준수하여야 한다.

제3조(입찰참가자격제한) 방위사업청장은 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청렴서약 위반사실이 있는 때에는 방위사업법 제59조, 같은 법 시행령 제70조, 같은 법 시행규칙 제58조에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

1. 방위사업과 관련된 의사결정, 입찰, 낙찰 또는 계약체결·이행에 있어서 관계공무원(위원회 및 분과위원회의 위원과 영 제16조의 규정에 의한 전문위원을 포함한다)에게 금품·향응(부정한 취업 제공 포함) 등을 주기로 약속하거나 준 사실이 있는 경우
2. 방위사업과 관련된 특정정보의 제공을 요구하거나 받은 사실이 있는 경우
3. 계약이행과정에서 알게 된 연구성과물 등 특정정보를 임의로 제3자에게 제공하거나 누설한 경우
4. 방위사업과 관련된 하도급계약을 체결하거나 이행하면서 원도급자의 우월한 지위를 이용하여 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정행위를 한 경우

제4조(계약해제 등) 계약담당공무원은 당해 계약이 제3조의 각 호에 해당하는 청렴서약 위반 사실과 관련된 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있고 계약보증금을 국고 귀속한다. 다만, 청렴서약 위반으로 인한 실손해액이 국고귀속된 계약보증금을 초과하는 경우에는 계약담당공무원은 초과되는 손해에 대한 배상을 계약상대자로부터 지급받을 수 있다.

제5조(공정계약) 계약담당공무원은 다음 각 호의 공정성을 저해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 계약상대자에게 금품, 향응, 취업제공 등을 요구하는 행위
2. 계약상대자의 경영·인사에 개입하거나 계약상대자와 제3자간 계약내용에 대하여 개입하는 행위
3. 계약과 직접적 관련이 없는 의무를 부과하거나 발주기관의 부담을 계약상대자에게 전가하는 행위
4. 그 밖에 국가계약법령 및 계약조건을 위반하여 계약상대자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 행위